Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA
DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

OPTATIVA/TRANSVERSAL

Grado en Derecho
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027
1º Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Derecho de los Negocios internacionales**
Código:	**400080**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Derecho**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias Jurídicas. Derecho internacional privado**
Carácter:	**Obligatorio**
Créditos ECTS:	**6**
Curso y cuatrimestre:	**Primer cuatrimestre**
Profesorado:	Dra. Ana Fernández Pérez A determinar
Horario de Tutoría: Concertar tutoría con los Profesores a.fernandezperez@uah.es	
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

El Derecho de los negocios internacionales se ocupa de las operaciones transfronterizas propias de la actividad empresarial en el entorno global. Su contenido fundamental, impartido a lo largo de un cuatrimestre abarca los sectores reguladores de la actividad comercial internacional de mayor relevancia: la tutela de los bienes inmateriales y la libre competencia; la constitución, el establecimiento fuera del Estado de constitución, la transformación y la movilidad de las sociedades; el régimen general de la contratación internacional, así como el de las principales modalidades de contrato internacional (compraventa, seguro, garantías de la contratación, distribución); y las características y el funcionamiento del arbitraje comercial internacional.

Abstract
International business law deals with cross-border operations typical of business activity in the global environment. Its fundamental content, taught over a four-month period, covers the most relevant regulatory sectors of international commercial activity: the protection of intangible assets and free competition; the incorporation, establishment outside the State of incorporation, transformation and mobility of companies; the general regime of international contracting, as well as that of the main international contract modalities (sale, insurance, contracting guarantees, distribution); and the characteristics and operation of international commercial arbitration.

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)

Resulta imprescindible que los/as alumnos/as tengan sólidos conocimientos de otras materias (Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho procesal civil y Derecho internacional privado fundamentalmente), necesarios para la correcta comprensión de los problemas que plantean las situaciones privadas internacionales y las soluciones normativas y jurisprudenciales que se articulan para dar respuesta a esos problemas.

Prerequisites and Recommendations (where relevant)

It is essential that students have solid knowledge of other subjects (civil law, commercial law, civil procedural law and mainly private international law), which are necessary for the correct understanding of the problems posed by international private situations and regulatory solutions and jurisprudential that are articulated to respond to these problems.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Aprendizaje de la aplicación de la legislación a la resolución de supuestos prácticos concretos y el correcto manejo de las técnicas de interpretación de las normas positivas.
2. Iniciación a la crítica de textos doctrinales básicos y jurisprudencia.
3. Perfeccionamiento de la expresión oral y manejo de la terminología jurídica
4. Desarrollo y demostración de habilidades digitales
5. Compromiso con los ODS, con especial atención a los relativos a la sostenibilidad, diversidad y perspectiva de género

Competencias específicas:

1. Manejo de los métodos de solución y de las técnicas de positivación propias de esta disciplina.
2. Comprensión de la extensión y límite de la jurisdicción de nuestros jueces y autoridades en los supuestos internacionales y transfronterizos de carácter privado.
3. Determinación de los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas nacidas al amparo de normas o decisiones extranjeras.
4. Conocimiento el marco jurídico en el que ha de encuadrarse la respuesta jurídica (Orden público constitucional y general).

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos y horas 150
Primer bloque: I.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL	• 6 horas teóricas presenciales. • 16 horas de preparación de clases teóricas y prácticas.
Segundo Bloque. II.- BIENES INMATERIALES, DERECHO DE LA COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	• 9 horas teóricas presenciales. • 18 horas de preparación de teóricas y prácticas
III.-SOCIEDADES	• 9 horas teóricas presenciales. • 18 horas de preparación de clases teóricas y prácticas.
IV.- CONTRATACIÓN COMERCIAL INTERNACIONAL	• 9 horas teóricas presenciales. • 18 horas de preparación de clases teóricas y prácticas.
V. - ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL	• 9 horas teóricas presenciales. • 18 horas de preparación de clases teóricas y prácticas.
Asistencia a Seminarios y Jornadas de temas de actualidad en el ámbito internacional-privatista.	• 10 horas

Cronograma (Optativo)	
Semana / Sesión	Contenido
01ª	•

02ª	•
03ª	•
04ª	•
05ª	•
06ª	•
07ª	•
08ª	•
09ª	•
10ª	•
11ª	•
12ª	•
13ª	•
14ª	•

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	52 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	98 horas de trabajo y preparación
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales	Clases teóricas para avanzar en los contenidos esenciales de la disciplina.
Debate sobre lecturas recomendadas. Resolución de casos prácticos	En las clases teóricas y prácticas se pueden proponer casos para resolver de manera individualizada o en grupos de estudiantes.
Exposiciones orales	Las prácticas se presentarán oralmente en las clases dedicadas a las mismas y

	se puede proponer la presentación de comentarios de sentencias o, relacionadas con la temática de los Seminarios y Congresos organizados.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

La asignatura sigue el sistema de la evaluación continua por lo que para mantenerse en el mismo los estudiantes deben asistir como mínimo al 80% de las clases. La asignatura se evaluará en evaluación continua mediante la calificación obtenida en los siguientes apartados, todos ellos de carácter obligatorio:

1. Primer examen parcial (25% de la nota final) para poder hacer media será necesario haber obtenido mínimo un 4, en caso de no ser así se podrá recuperar junto con el segundo examen parcial.
2. Segundo examen parcial (25% de la nota final) para poder hacer media será necesario haber obtenido mínimo un 4.
3. Prácticas (20%)
4. Asistencia a seminarios, participación y actividades en clase (5%)
5. Asistencia a clase (5%)
6. Arbitraje simulado (20%)

Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el conjunto de la evaluación.

Quienes no puedan acogerse al régimen general de evaluación continua y lo hayan solicitado en Decanato en los plazos indicados, deberán realizar un examen final teórico-práctico. La asistencia a seminarios y actividades organizadas por el área podrán incidir en la calificación, en la forma en la que se determine en cada caso

En la convocatoria extraordinaria el sistema de evaluación será idéntico al señalado anteriormente en la modalidad de examen final.

Se valorarán positivamente los trabajos y exposiciones que reflejen un compromiso con los ODS, especialmente los relacionados con la sostenibilidad, la diversidad y la perspectiva de género.
Se valorarán positivamente los trabajos y exposiciones orales que demuestren un dominio de las herramientas y recursos digitales.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.
“La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas”.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica:

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., ARENAS GARCÍA, R. y DE MIGUEL ASENSIO, P.: Derecho de los negocios internacionales, Civitas, última edición.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

· SÁNCHEZ LORENZO, S. (Coord.): Cláusulas en los contratos internacionales. Redacción y análisis, Barcelona, Atelier, 2012.

Bibliografía Complementaria:

- Se suministrará en el desarrollo de cada módulo, en atención al tema jurídico de mayor actualidad en ese momento o de la reciente publicación de un texto relevante en el Aula Virtual